

1526899-24.2021.8.26.0228
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PETER ECKSCHMIEDT
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 12ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/01/2022
... sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - IMPOSSIBILIDADE, NO CASO - ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sendo plenamente cabível ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
12ª Vara Criminal
Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526899-24.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1526899-24.2021.8.26.0228
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Documento de Origem:
Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2301030/2021 - DEL.SEC.4ª NORTE, 21211128 - DEL.SEC.4ª NORTE, 234/2021 - DEL.SEC.4ª NORTE, 2301030 - DEL.SEC.4ª NORTE, 234/21/100 - DEL.SEC.4ª NORTE
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUSTAVO MARIANO RUIZ PACHECO
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PETER ECKSCHMIEDT

Vistos.

GUSTAVO MARIANO RUIZ PACHECO foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, porque no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 12h, na Rua Itamonte, 2800, Jaçanã, nesta cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo e guardava, para fins de traficância, em desacordo com autorização legal ou regulamentar, 232 porções contendo 796,2 g de maconha, 284 eppendorf contendo 28,5 g de crack e 86 porções contendo 26,7 g de cocaína, substâncias que causam dependência física e psíquica,.

A denúncia foi recebida (fls. 61/62). O réu foi citado (fls. 97/98).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas (fls. 109), sendo o réu interrogado (fls. 111).

Em debates, a Acusação pretende a condenação do réu nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa postula que sejam observadas as atenuantes da confissão espontânea, da menoridade relativa, aplicação do art. 33, §4º da lei de drogas, regime inicial aberto e substituição da pena.

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 07/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo de constatação de substância entorpecente de fls. 102/104, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

A autoria é incontestada.

Interrogado em Juízo, o acusado GUSTAVO MARIANO RUIZ PACHECO confessou os fatos e o que os policiais disseram foi verdade. Esclareceu que tinha acabado de pegar as drogas, os policiais o abordaram e acabou preso.

A testemunha FABIANO APARECIDA GASPAROTTO, policial civil, disse que o local é uma comunidade de prédios, recebendo informações de tráfico pelo local, foram averiguar a denúncia, estacionaram a viatura descaracterizada, e ao entrarem no local viram o réu sentada com uma sacola. O abordamos e não houve qualquer resistência. Dentro da sacola estavam as drogas, sendo que o réu disse que havia acabado de receber a droga e que ainda iria começar a venda. O mesmo foi preso e conduzido até a Delegacia.

A testemunha MARCELLO BARROZO SOUBIHE, policial civil, corroborou as declarações de seu parceiro e disse que estava em diligências com viatura até o local dos fatos que já é conhecido como ponto. Pararam a viatura, percorreram um trecho a pé e já avistaram o réu com uma sacola. Abordaram-no, sendo que com ele não havia nada, mas dentro da sacola havia entorpecente, sendo que o réu disse que havia acabado de pegar a sacola para iniciar a venda.

Logo, o interrogatório com a confissão do réu não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância comos demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem outra prova contrária ao coeso contexto probatório. Neste sentido entende o STJ:

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)." (AgRg no AREsp1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

Ademais, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada

nos depoimentos dos policiais, e na presente hipótese ainda tem-se a confissão do réu, além do que a defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos milicianos, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Ainda, neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - IMPOSSIBILIDADE, NO CASO - ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando em consonância com o restante das evidências colhidas na persecução criminal. (Precedentes da Corte). O tipo penal contido no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da efetiva comercialização. (...). (TJPR - 5ª C.Criminal - AC -1167208-5 - Umuarama - Rel.: Jorge Wagih Massad - Unânime - J. 18.02.2016)

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo, conduta perpetrada pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza e diversidade de drogas (cocaína, maconha, crack), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl. 11/12), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Ressalta-se que a conduta do acusado foi corroborada pelas provas carreadas nos autos.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas. No mais, não existem causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Assim, a condenação é medida que se impõe.

DOSIMETRIA:

O crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, apresenta pena abstrato de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa.

1ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL. O art. 42, da Lei 11.343/06, estabelece, como circunstâncias preponderantes no contexto da análise da primeira fase da dosimetria, a ponderação da natureza e quantidade de drogas. In casu, as circunstâncias pesam em desfavor do acusado, uma vez que a quantidade de drogas era demasiada, além da variedade com drogas de maior nocividade e capacidade de adição. Assim, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal.

2ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL. Nesta fase, não se verifica a presença de nenhuma circunstância agravante. Em contrapartida, devido o reconhecimento da circunstância atenuante, descrita no art. 65, III, "d" do Código Penal, dado que o acusado confessou o tráfico, bem como da menoridade relativa, retorno a reprimenda ao patamar mínimo. Devendo-se considerar a súmula 231 do do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

3ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL. In casu, não se vislumbra nenhuma causa de aumento a ser considerada nesta fase. Em contrapartida, conforme acima exposto, o réu faz jus ao disposto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, tendo em vista que ficou comprovada a sua primariedade, bons antecedentes, que não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa. Considerando, ademais, a primariedade do acusado (fls. 25/28), a redução deve ser no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Tendo em vista o quantum de pena aplicado, a primariedade do agente, a valoração do art. 59, do CP, e as demais circunstâncias concretas do caso em análise, nos termos do art. 33, §2º, do CP, fixo regime ABERTO para o início do cumprimento da pena.

O valor do dia multa será calculado no valor unitário mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/2006), haja vista a inexistência de provas a respeito de riqueza, e deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Neste ponto, o Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese, notadamente para o fato delituoso em comento, relativo ao bom comportamento carcerário (art. 112 da LEP) que, in casu, não é do conhecimento profundo deste Juízo.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu GUSTAVO MARIANO RUIZ PACHECO como incurso no artigo artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, e o condenos à pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 dias-multa conforme dosimetria.

O réu poderá recorrer em liberdade desta sentença. Expeça-se Alvará de Soltura.

A despeito da redação do art. 44, da Lei de Drogas, adotando entendimento consolidado nos tribunais superiores, entendo possível a substituição de pena no caso em análise, em razão do quantum de pena aplicado e o preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 44 do CP.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em: (a) prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV), na razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser determinada pelo juízo da execução, com realização preferencial aos finais de semana ou outro horário que não atrapalhe o labor e os estudos do réu; e (b) no pagamento de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, nos termos da tabela do TJ-SP.

Tendo em vista que pela redação do art. 44, do CP, a substituição de pena atinge somente a pena privativa de liberdade, mantém-se a pena de multa anteriormente aplicada.

Em razão da substituição, inviável a aplicação do art. 77, do CP.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada eventual gratuidade, o que defiro neste ato.

SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/MANDADO/INTIMAÇÃO.

Nos termos do art. 50-A, da Lei 11.343/2006, DETERMINO a incineração das drogas

apreendidas, sendo tomadas as devidas cautelas legais.

Determino o perdimento dos valores apreendidos, em favor da União, nos termos da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA